

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/4803/25

הצעת חוק הכרה בתרומתם של כלבים בשירות ביטחון, התשפ"ד-2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להכיר בתרומתם של כלבים ששירתו במערכת הביטחון, על זרועותיה השונות, לביטחון ישראל, להצלת חיילי צה"ל ולשמירת שלום הציבור, ולהבטיח את רווחתם לאחר סיום שירותם, כאות הוקרה על גבורתם ופועלם במילוי תפקידם.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"בעליו של כלב" – כהגדרתו בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים;
"חוק להסדרת הפיקוח על כלבים" – חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002¹;
"כלב בשירות בטחון" – כלב אשר שרת במערכת הביטחון;
"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מערכת הביטחון" – כהגדרתה בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים;
"השר" – שר הביטחון.
- זכאות לקצבת פרישה 3. בעליו של כלב בשירות ביטחון שסיים את שירותו במערכת הביטחון יהיה זכאי לקצבת פרישה שתשולם מדי חודש.
- תשלום הקצבה 4. (א) שיעור קצבת הפרישה לכלב בשירות ביטחון יהיה בסך 1,000 שקלים חדשים בחודש; תקופה שאינה עולה כדי חודש מלא אך עולה על חמישה עשר ימים, תיחשב כחודש מלא, ותקופה שאינה עולה על 15 ימים – לא תיחשב כלל.

¹ ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

(ב) קצבת הפרישה תשולם לבעליו של כלב, אחת לחודש, ביום הראשון של כל חודש, החל בחודש שבו נולדה העילה לקצבה.

(ג) קצבת פרישה מיועדת לבעליו של הכלב ואינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

(ד) שיעור קצבת הפרישה יעודכן בתחילת כל חודש לפי המדד.

(ה) קצבת פרישה לא תיחשב כהכנסה של בעליו של כלב לעניין:

(1) פקודת מס הכנסה² או לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים;

(2) סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980³;

(3) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994⁴.

ממונה על קצבאות 5. (א) שר הביטחון ימנה ממונה לעניין טיפול בבקשות לקצבה, בחינת תנאי הזכאות, החלטה בהן ואופן תשלומן (בחוק זה – הממונה על הקצבאות) והחלטה

(ב) הודעה על מינוי הממונה על הקצבאות ועל מענו תפורסם ברשומות.

(ג) בקשה לקצבה תופנה לממונה על הקצבאות אשר יחליט בה בהתאם לתנאי הזכאות שיקבע השר.

ערעור 6. מבקש קצבה הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הממונה על הקצבאות רשאי לערור עליה לפני ועדת ערעורים.

ועדת ערעור 7. (א) שר המשפטים ימנה ועדת ערעורים לעניין החלטתו של הממונה על הקצבאות.

(ב) ועדת הערעורים תהיה בת שלושה חברים, שלפחות אחד מהם הוא חייל מילואים, כמשמעותו בחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008⁵, ששימש בשירותו הצבאי הסדיר כמוביל כלב בשירות ביטחון.

סמכויות הממונה 8. הממונה על הקצבאות וועדת הערעורים לא יהיו קשורים בסדרי הדין ובדיני ראיות, אלא יפעלו בדרך שתראה להם הצודקת ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון.

² דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 6, עמ' 120.

³ ס"ח תשמ"א, עמ' 30.

⁴ ס"ח תשנ"ד, עמ' 156.

⁵ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

- שמירת דינים 9. הוראות חוק זה באות להוסיף על כל זכות אחרת המוקנית לבעליו של לכלב ששירת בשירות ביטחון לפי כל דין ונוהל.
- ביצוע ותקנות 10. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין תנאי הזכאות לקצבת פרישה.
- תחילה ותחולה 11. (א) עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה יתקין השר תקנות לביצוע חוק זה, ועד תום שישה חודשים מיום הפרסום, ימנה השר את הממונה על הקצבאות וימנה שר המשפטים את ועדת הערעור.
- (ב) הוראות חוק זה יחולו על כל כלב בשירות ביטחון כהגדרתו בחוק זה, אשר נמצא בחיים במועד כניסתו של חוק זה לתוקף ולאחריו, מעת שסיים את שירותו.

דברי הסבר

מלחמת חרבות ברזל אשר החלה בעקבות מתקפת הטרור של ארגון הטרור חמאס ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הביאה לידי ביטוי את גבורתם, אומץ ליבם, מסירותם והקרבתם של אנשי כוחות הביטחון החירום וההצלה ואזרחים רבים.

בין אותם גיבורים עזי לב נמצאים גם ידידיהם הטובים ביותר של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון – כלבי יחידת "עוקץ", כלבים בשירות משטרת ישראל, משמר הגבול ושירות בתי הסוהר. כלבים אלה עומדים עם מפעיליהם בחוד החנית של הלחימה והפעילות המבצעית, ולמרבה הצער, לעיתים קרובות מקריבים את חייהם בהגנה על שלום חיילי צה"ל, כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

הצעת חוק זו מבקשת להכיר בתרומתם של הכלבים המשרתים בכוחות הביטחון ולגמול לבעליהם על שירותם של הכלבים, גבורתם ותרומתם לביטחון ישראל.

מדי שנה פורשים משירות כ-90 כלבים. כלבים אלו מאומצים ככל שניתן על ידי מפעיליהם, ובהיעדר אפשרות – על ידי אנשים פרטיים או עמותות. כלבים שסיימו את שירותם חיים בממוצע כחמש שנים.

עד היום, לא היו זכאים בעלים של כלבים שסיימו שירות להטבה כלשהי מהמדינה. מעבר לעובדה שמדינת ישראל חבה חוב גדול לאותם כלבים, הרי שהנטל הכלכלי הכרוך במימון צרכיהם השוטפים והרפואיים מוטל על כתפי בעליהם, אשר במקרים רבים הינם חיילים משוחררים בתחילת דרכם, או אזרחים מן הישוב.

נוכח האמור לעיל, מוצע לקבוע כי בעליו של כלב ששירת במערכת הביטחון יהא זכאי לקצבה חודשית קבועה לכל אורך חייו של הכלב. הקצבה תשולם אחת לחודש לבעליו של הכלב, עבור הוצאות מחייה, ביטוח וטיפול רפואיים, וביטוח צד ג'. הקצבה מיועדת לכלב עצמו ולא ניתנת להעברה, שיעבוד או עיקול, ואינה נחשבת הכנסה של בעליו של הכלב לכל דבר ועניין.

מוצע ששר הביטחון יקבע תקנות שיסדירו את תנאי הזכאות לקצבאות וסדרי הדיון והתשלום שלהן, וימנה ממונה אחראי לטיפול בכל הקשור להכרה בזכאות לקצבאות ותשלומן לזכאים, וכן מנגנון ערעור על החלטותיו.

החוק יחול על בעליו של כל כלב שירות אשר כלבו נמצא בחיים במועד כניסת החוק לתוקף, וסיים את שירותו לפני כניסת החוק לתוקף או לאחריו.

סכום הקצבה החודשית המוצע מבוסס על התשלום המשולם על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון לצורך החזקת כלב שירות על ידי מי שאובחנו כפוסט טראומטיים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה פסל וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4647).

הצעת החוק זהה לפ/25/4647 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)